

[35] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 무단수 천공 설계변경단가 산정 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 ㉠㉠** 공공주택지구 조성공사(이하 ‘工事’라 한다)를 [표 1]과 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] 공사현황

공사명	수급인	계약금액(천 원)	공사기간	비고
㉠㉠** 공공주택지구 조성공사	****산업(주)	68,140	2012.10.31.~2018.9.30.	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

위 工事와 관련하여 본부에서는 자족지구 임시기반시설 설치, 은행교차로 교통 전환, 기존 상수관로 이설(**, ****)을 위해 무단수 천공을 적용하기로 하고 [표 2]와 같이 설계변경을 시행하였다.

[표 2] 무단수 천공 설계변경 현황

구분	규격	수량(개소)	공사금액(천 원)	비고
계	-	9	129,800	
자족지구 임시기반시설	D250×200	1	3,736	
**교차로 교통전환	D400×450	2	88,885	
기존 상수관로 이설	D100×100	1	3,311	
	D150×150	4	14,399	
	D400×100	1	19,469	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 「국가계약법 시행령」 제9조 예정가격의 결정기준에 따르면 거래실례가격, 원가계산에 의한 가격, 표준시장단가로 가격을 결정할 수 없는 경우에 한해 견적 가격 등으로 예정가격을 결정하도록 규정하고 있으며,

「예정가격 작성기준」 제2조 ②에 예정가격 작성시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 규정하고 있다.

그런데 본부에서는 [표 2]의 설계변경을 위한 예정가격을 작성하면서, 전문가격 조사기관의 자재가격 정보와 「건설공사 표준품셈」 16-3-2의 부단수 시공 기준이 있음에도 이를 적용하지 않고, 견적가격으로 설계변경 예정가격을 작성하였다.

그 결과, 부단수 천공 설계변경 예정가격이 규정에 따라 산정되지 않아 공사비가 [표 3]과 같이 과다하게 지급되는 결과가 초래되었다.

[표 3] 공사비 조정 현황

구분	당초	변경	증감	비고
공사금액(천 원)	129,800	74,065	감) 55,735	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

부단수 천공에 대한 설계변경 예정가격을 「국가계약법 시행령」 등 관련 규정에 따라 재산정하여 관련 공사비 56백만 원을 「공사계약일반조건」 제20조에 따라 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).